



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Örebro tingsrätts dom 2025-06-17 i mål T 6387-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [redacted], 1990 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Tobias Widing
Advokatfirman Frenander AB

Motpart

BB [redacted], 1986 [redacted]

c/o CC [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Mariam Ghazaryan
Advokaterna Hurtig & Partners Bergslagen AB

SAKEN

Vårdnad om barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer att AA [redacted]

[redacted] ska ha ensam vårdnad om DD [redacted], 2010 [redacted], och EE [redacted]

[redacted], 2013 [redacted].

Beslutet gäller omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Mariam Ghazaryan till
13 580 kr. Av beloppet avser 10 864 kr arbete och 2 716 kr mervärdesskatt.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska bestämma att vårdnaden om DD och EE ska tillkomma henne ensam.

BB har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på motsvarande sätt som vid tingsrätten. Utredningen i hovrätten är i huvudsak densamma som vid tingsrätten. Förhören som hölls där har spelats upp. I hovrätten har AA bland annat åberopat Örebro tingsrätts dom i mål nr B 1284-25.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Tingsrätten har redogjort för de allmänna utgångspunkter som gäller när en domstol ska besluta om vårdnaden av barn. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens redogörelse för dessa utgångspunkter.

Av vårdnadsutredningen framgår att utredarna identifierat följande riskfaktorer för det fall BB har del i vårdnaden om barnen nämligen att han utsätter barnen och deras mor för våld, att han har ett narkotikamissbruk, att han har kontakt med kriminella personer och att föräldrarna har svårt att samarbeta. Utifrån dessa riskfaktorer har utredarna ansett att det är till barnens bästa att AA har ensam vårdnad om dem och att de därmed har sitt stadigvarande boende hos henne.

Till skillnad från tingsrätten instämmer hovrätten i de slutsatser som förts fram i vårdnadsutredningen. Hovrätten finner således att utredningen i målet visar att BB sedan några år tillbaka och fram till i vart fall närtid har haft ett narkotikamissbruk och kontakter med kriminella personer. Vidare har det framkommit att BB

BB i närtid dömts för våldsbrott mot en tidigare närstående samt nu även för ofredande mot DD. Enligt hovrättens uppfattning har BB uppvisat bristande insikt i denna problematik samt hur det kan påverka barnen. De riskfaktorer som vårdnadsutredningen belyst framstår alltså som väl underbyggda och talar starkt emot BB:s lämplighet som vårdnadshavare.

Utredningen visar även att det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att AA inte kan lastas för de samarbetsproblem som förevarit. Tvärtom framstår det som att AA tagit ansvar i sin föräldraroll och agerat på de orosanmälningar som gjorts. Hon har även givit uttryck för att hon är mån om att barnen ska ha kontakt med sin pappa. De begränsningar i umgänget som AA redogjort för har syftat till att, i enlighet med de krav som socialtjänsten ställt på henne, skydda barnen från att träffa sin pappa när denne är påverkad av droger. Utredningen visar inte på några brister eller riskfaktorer rörande AA:s lämplighet som vårdnadshavare.

Hovrätten anser inte heller att barnens vilja, såsom den redovisats i vårdnadsutredningen, ska tillmätas sådan betydelse som tingsrätten har gjort. Enligt hovrättens uppfattning har barnens vilja främst kommit till uttryck i frågor som rör boende och umgänge. Vad barnen har uppgett i detta hänseende är inte av sådan beskaffenhet att det ska ges någon avgörande betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan.

Sammantaget kommer hovrätten till slutsatsen att det är till barnens bästa att AA får ensam vårdnad om DD och EE. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet med detta. Det finns skäl att besluta att domen ska gälla omedelbart.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 23 februari 2026.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Linda Hallstedt, hovrättsrådet Adam Rullman Hegenlid (referent) och tf. hovrättsassessorn Matilda Andersson.

Hovrätten är enig.



ÖREBRO TINGSRÄTT

DOM
Meddelad i
Örebro
2025-06-17

Målnummer
T 6387-24

PARTER

Kärande

AA [REDACTED], 1990 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Tobias Widing
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Svarande

BB [REDACTED], 1986 [REDACTED]

c/o CC [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Mariam Ghazaryan
Advokaterna Hurtig & Partners Bergslagen AB
Klostergatan 15
703 61 Örebro

DOMSLUT

Med upphävande av tingsrättens interimistiska beslut av den 25 november 2024
beslutar tingsrätten följande.

1. Vårnaden om DD [REDACTED], 2010 [REDACTED], och EE [REDACTED],
2013 [REDACTED], ska fortfarande vara gemensam.
2. DD [REDACTED] och EE [REDACTED] ska ha sitt stadigvarande boende hos AA [REDACTED].
3. Tingsrätten fastställer ersättningen enligt rättshjälpslagen för Mariam
Ghazaryan till 60 558 kr. Av beloppet avser 39 650 kr arbete, 7 612 kr
tidsspillan, 1 184 kr utlägg och 12 112 kr mervärdesskatt.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

BAKGRUND

AA och BB har tillsammans barnen DD, född 2010, och EE, född 2013. Vårnaden om DD och EE har varit gemensam. DD och EE har tidigare bott växelvist hos båda sina föräldrar. Under den senaste tiden har barnen dock haft sitt stadigvarande boende hos AA. Umgänget mellan barnen och BB har lämnats oreglerat. DD och EE har haft kontakt med BB dagligen och de har träffat honom när de vill.

YRKANDEN M.M.

AA har yrkat att tingsrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om DD, 2010, och EE, 2013.

BB har motsatt sig AA:s yrkande om ensam vårdnad. Han har inte haft någon erinran mot att DD och EE har sitt stadigvarande boende hos AA.

AA har som grund för sitt yrkande anfört att BB är varaktigt förhindrad att utöva vårnaden om barnen och att hon därför behöver ha ensam vårdnad om barnen. Hon har även anfört att BB har gjort sig skyldig till missbruk och försummelse vid utövande av vårnaden om barnen. Hennes uppfattning är att BB under alla omständigheter har brustit i omsorgen om barnen på ett sätt att det medfört bestående fara för barnens hälsa eller utveckling. Utöver detta har hon anfört att det föreligger allvarliga samarbetssvårigheter mellan henne och BB i frågor rörande barnen och att detta innebär att en gemensam vårdnad är utesluten. Hennes uppfattning är att det är förenligt med barnens bästa att hon anförtros ensam vårdnad om dem.

BB har som grund för sin inställning anfört att det inte är förenligt med barnens bästa att den gemensamma vårdnaden upplöses. Det är heller inte förenligt med barnens uttryckliga vilja. Barnen har vidare nått en sådan ålder och mognad som innebär att deras vilja ska ha betydelse för domstolens bedömning. Hans uppfattning är att han och AA har förmåga att ta gemensamt ansvar i frågor rörande barnen. Om AA skulle få ensam vårdnad om barnen finns det risk att de avskärmats från honom. Han är inte varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden om barnen och har heller inte vid utövande av vårdnaden gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse.

UTREDNINGEN

AA och BB har som skriftlig bevisning båda åberopat snabbupplysningarna och vårdnads-, boende- och umgängesutredningen från Örebro kommun.

AA har härutöver åberopat följande.

- protokoll från konkursförhandling den 4 juli 2023,
- dom från den 30 januari 2024,
- dom från den 2 maj 2024,
- protokoll från häktningsförhandling den 19 juni 2024,
- dom i Värmlands tingsrätts mål B 3297-24 från den 31 juli 2024,
- dom från Hovrätten för Västra Sverige i mål B 5556-24 den 28 mars 2025,
- personutredning gällande BB,
- orosanmälningar och informationsbrev,
- orosanmälningar från år 2024-2025,
- orosanmälan från den 23 april 2025,
- BB:s återtagande av vårdnadsfullmakten han utfärdat till AA,
- kallelse till tingsrätten och stämningsansökan,
- sms från BB till dottern DD från år 2024,

- sms från BB till AA, och
- polisens anmälan till socialnämnden.

BB har härutöver åberopat följande.

- vårdnadsfullmakt som BB ställt ut till AA från den 29 augusti 2024, och
- underrättelse om beslut från Åklagarkammaren i Örebro den 21 mars 2025.

AA och BB har som muntlig bevisning båda åberopat fria partsförhör med sig själva. BB har även åberopat vittnesförhör med sin mor CC.

AA har i huvudsak berättat följande. Hon gav in ansökan om ensam vårdnad eftersom hon inte kände att samarbetet med BB fungerade. När han missbrukade kom det in orosanmälningar gällande barnen hela tiden. Socialtjänsten och polisen har ringt upp henne varje gång det varit något för att säkerställa att barnen varit med henne och det har varit jobbigt och tidskrävande. Det har varit ett krav från socialtjänsten att hon ska skydda barnen från umgänge med BB vid de tillfällen han missbrukat. Socialtjänsten har sagt att om hon inte skyddar barnen så måste de utreda om hon är kapabel att vara förälder. Hon är rädd för BB eftersom hon inte vet om han kommer att bli arg på henne. Gällande id-kortet fick hon hem en blankett från DD som hon skulle signera. Efter att hon fått samtal från polisen om att BB använt barnens kort för att ta ut pengar och information om att han utretts för penningtvätt tidigare ville hon inte att han skulle ha ett papper och en fullmakt från henne med hennes signatur på. Hon kan inte lita på honom. Hon visste inte att BB lämnat ett digitalt medgivande till id-handling och pass. Hon har inte använt beslutsfullmakten som hon fick av BB eftersom hon inte haft behov av det.

BB har tidigare vägrat att skriva under en ansökan om adressändring för barnen. Han sa att han inte tänkt göra det eftersom han inte vill betala underhållsstöd. Hon ansökte om underhållsstöd från Försäkringskassan men eftersom barnen var skrivna i Garphyttan blev hon inte beviljad det. BB vägrade att skriva över barnens adress trots att de bodde hos henne. Skatteverket gjorde en utredning om var barnen skulle vara skriva. Under den tiden kunde hon inte få underhållsstöd från Försäkringskassan. I juni 2024 var hon på EE:s skolvslutning när BB:s mor ringde och sa att BB var arg då han fått reda på att hon ansökt om underhållsstöd och att han skulle åka till hennes jobb. BB:s mor sa att hon inte visste vad BB skulle göra och att hon borde ringa polisen. BB har flera gånger sagt att han ska åka till hennes jobb. Hon ringde polisen och de pratade med BB. Hon var rädd för vad han skulle göra då hon inte visste i vilket skick han var. Barnen står nu skrivna hos henne och hon får underhållsstöd via Försäkringskassan.

BB har skickat sms med hot som gjort henne rädd. DD har läst smset och hon ville inte att barnen skulle behöva se det. Hon känner sig maktlös för att socialtjänsten aldrig får säga till BB att han inte får ha barnen. Samtidigt säger socialtjänsten att hon måste skydda barnen från honom. Hon tänker inte ha kontakt med BB eller träffa honom eftersom han blir arg. Hon tycker att det är jobbigt att ha kontakt med honom. Hennes socialsekreterare tipsade henne att gå till CMV eftersom hon var rädd för BB. Hon har träffat CMV en gång i veckan under ett års tid. Hon har nu blivit beviljad ytterligare sex månader. Det är en frivillig insats. Hon känner inte BB tidigare flickvän men hon känner till domen eftersom polisen ringde när de grep honom. Hon tycker att det som BB är dömd för låter som honom och hon vet att han hade mycket psykos under den tiden. Om hon inte får ensam vårdnad är hon rädd att barnen ska komma i kläm och att det kommer att bli mer bråk mellan henne och BB. Barnen träffar oftast BB på stan eller hemma hos deras farmor. Barnen brukar inte övernatta hos BB. Ibland brukar barnens farmor och farmors sambo också vara med vid umgänget.

Hon vill att barnen ska ha en relation med BB och även med deras farmor, farbror och kusiner. Hon vill dock kunna styra barnens umgänge med BB utifrån hans missbruk så att de inte far illa. Hon vill kunna neka barnen att träffa BB för det fall han är påverkad eller missköter sig. BB har varit en bra pappa till barnen. Hon har inte lämnat någon information till BB om barnen under den tid de bott hos henne. Hon kommer framöver att lämna ut information till BB via sms om det efterfrågas.

BB har i huvudsak berättat följande. Han och AA har levt tillsammans i 14 år och deras relation har varit bra. Separationen var jobbig så som alla separationer och den gick snabbt. De har båda varit engagerade i barnen, vårdbesök och utvecklingssamtal. Det växelvisa boendet fungerade bra men han tog mycket mer ansvar till en början. I december 2022 hände en massa saker i hans liv. Han hade en flickvän då som lämnade honom och som barnen tyckte om. Han fick sedan veta att firman skulle gå omkull. Han försökte att göra allt för att rädda den. I samband med detta försattes han i personlig konkurs. Hans far slutade prata med honom. I januari 2023 blev han av med körkortet. Gällande orosanmälningarna så har han stått för vad han gjort och han har pratat med AA om situationen. Den första orosanmälan kom efter att han blev av med körkortet och socialtjänsten sa då att de skulle boka in urinprover men han visste inte själv hur det fungerade och mottagningen nekade honom sedan att lämna urinprover. Han har aldrig nekat att lämna urinprov men det har aldrig heller varit någon som sagt åt honom att lämna urinprov. Barnen har inte varit med honom när han varit narkotikapåverkad och han har aldrig utsatt barnen för något och har alltid haft koll på läget. Efter att barnen bosatt sig stadigvarande hos AA och innan han åkte in i fängelse träffade han barnen så mycket han kunde. Det har varit svårt för honom att träffa barnen för ingen har sagt till honom vad han får och inte får göra. Han har alltid skyddat AA så att hans problem med socialtjänsten inte ska påverka henne.

Gällande smset han skrev till DD så var det planerat att han skulle träffa EE senare men han fick då veta av AA att hon och barnen skulle åka och ta ett kvällsdopp och han därför inte fick träffa barnen. Det brast för honom och han skickade smset i affekt eftersom han visste att han framöver inte skulle ha möjlighet att träffa barnen mer när han vistades på anstalt. Han skrev beslutsfullmakten för att underlätta för AA när han var på anstalt. Han har inget missbruk idag och han går till frivården en gång varannan vecka. Han är rädd att barnen ska drabbas om AA får ensam vårdnad. Om barnen skulle vilja träffa honom så kommer AA att hindra umgänget när hon känner för det. Han vet hur AA är som mor och han ifrågasätter inte hennes förmågor att ta hand om barnen. Han motsätter sig att hon får ensam vårdnad eftersom barnen också har motsatt sig en sådan ordning. Om barnen hade uttryckt att de ville att AA skulle ha ensam vårdnad då hade han gått med på det direkt. Han har försökt att smsa AA vid upprepade tillfällen men han har inte fått svar. Det är svårt för honom att sätta sig in i skolan och vara delaktig i barnens liv eftersom han inte får någon information från socialtjänsten eller från AA. Han får veta allting först efteråt. Han har varit på alla möten som socialtjänsten kallat till. Det finns orosanmälningar som inte kommit fram till honom och han vet inte vad som sagts till AA. Idag har han mycket insyn i barnens liv och det han ser och det han hör är inga positiva saker. Missbruk och kriminalitet finns i barnens liv idag och det är inte från hans sida utan även från AA:s sida. Gällande id-kortet till DD så har han hört att AA skulle lösa det men det har inte hänt. Han tänkte då att han skulle lösa det vid polisen och han gjorde så att AA skulle skriva under så att de slapp träffas. Han bokade av tiden eftersom AA inte ville skriva under. Han gav då i stället medgivande via polisens hemsida både gällande id-kort och pass så att AA kan fixa ett id-kort åt DD utan honom. Han har inte stängt någon dörr gällande kontakten med AA och hon behöver inte vara rädd för honom. Han har erkänt det olaga hotet på sms mot AA.

CC har i huvudsak berättat följande. Hon har varit en stor del av barnens liv och haft mycket kontakt med dem. Barnens relation med BB har varit bra. Kontakten mellan AA och BB var efter separationen god. Det har därefter hänt saker som gjort att relationen blivit sämre, bland annat på grund av ekonomi. Det har ryktats om att det fanns ett beslut om att barnen inte fick träffa BB längre men det stämde inte utan det var AA som själv bestämde det. BB och barnen har kontakt varje dag. Barnen har sagt till henne att de vill att allt ska bli som förut och att de vill ha kontakt med både sina föräldrar. När BB satt inne ville AA att hon skulle be BB att skriva över vårdande till henne för att hon skulle kunna hantera vardagliga saker. Det skulle ta lång så hon tog reda på att man kunde utfärda vårdnadsfullmakt i stället. AA ville inte ha en fullmakt utan hon ville ha ensam vårdad. BB betyder mycket för barnen. Hon var inblandad i händelsen vid skolavslutningen. Hon hade då kontakt med BB som var upprörd eftersom han fått hem ett brev om att AA skulle skriva över barnens adress till sig. Hon ringde då AA och berättade det. AA blev då upprörd och ringde polisen. Hon visste inte då ens om AA var på skolavslutningen eller inte. Polisen kom sedan dit och BB. Det var väldigt lugnt och stilla.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Av 6 kap. 2 a § föräldrabalken följer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för ett barn ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vad som är ett barns bästa måste avgöras i varje enskilt fall, utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt bör såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet beaktas, se prop. 2020/21:150 s. 129 och prop. 2005/06:99 s. 40.

Enligt 6 kap. 2 b § föräldrabalken framgår att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Utgångspunkten måste vara att barn kan bilda åsikter, även om barnet kanske inte kan uttrycka dessa åsikter verbalt. Barnet ska ges förutsättningar att vara delaktigt och barnet ska skyddas i sitt deltagande, inte skyddas genom att hindras från delaktighet (prop. 2020/21:150 s.131).

Att begreppet åsikter används markerar att det inte krävs att barnet kan ge uttryck för en konkret vilja. Att barnets ålder och mognad ska beaktas medför, liksom hittills, generellt sett att hänsyn ska tas i högre grad till de äldre barnens åsikter än till de yngre barnens (se prop. 1994/95:224 s. 51). Hur mycket ett barn förstår är dock inte på ett entydigt sätt knutet till barnets ålder. Mognad avser förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en särskild fråga, varvid den fortlöpande utvecklingen av barnets förmågor måste beaktas (jfr prop. 2017/18:121 s. 146). Enbart ålder kan alltså inte avgöra vikten av ett barns åsikter (se prop. 2020/21:150 s.132).

Det har i tidigare förarbeten betonats att barnets vilja inte endast är en omständighet att beakta vid bedömningen av barnets bästa utan ibland bör beaktas fristående från bedömningen (se prop. 1981/82:168 s. 66 och prop. 1994/95:224 s. 32 f.).

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten, enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken, särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad i alla fall där det är bäst för barnet. Någon presumtion för eller emot gemensam vårdnad finns inte. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Formerna för samarbete kan emellertid se olika ut, och omfattningen av kontakterna mellan föräldrarna kan variera. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad (se prop. 2020/21:150 s.133).

Frågan om vårdanden

Tingsrätten beslutade interimistiskt den 25 november 2024 att vårdnaden om DD och EE skulle vara fortsatt gemensam samt att DD och EE skulle ha sitt stadigvarande boende hos AA.

Vid den muntliga förberedelsen anförde AA att hon upplevde att det var svårt att samarbeta med BB och att det även var svårt att fatta nödvändiga beslut rörande barnen då BB befann sig på anstalt. Vid tillfället hade BB utfärdat en ingående och täckande beslutsfullmakt åt AA för att underlätta situationen för henne och barnen medan han befann sig på anstalt. Trots detta menade AA till en början att hon inte hade fått någon fullmakt. Hon anförde sedan att fullmakten inte dög eller fungerade men kunde inte exakt förklara skälet till det. Vid sammanträdet för den muntliga förberedelsen framförde AA att det fanns flera beslut rörande barnen som behövde fattas och att det var bråttom. Det har i efterhand framkommit att AA inte använt beslutsfullmakten trots att hon hade tillgång till den och kunde använda den för att fatta beslut rörande barnen.

Redan vid den muntliga förberedelsen var AA tydlig med att hon inte ville ha kontakt eller kommunicera med BB eftersom han sagt eller skrivit olämpliga saker till henne eller om henne. Denna inställning har AA vidhållit vid huvudförhandlingen.

Efter vad som presenterats och framkommit vid huvudförhandlingen så har tingsrätten fått uppfattningen att det är AA som har svårt att samarbeta med BB och att hon har en mycket negativ inställning till honom. AA har konsekvent uttryckt en stark önskan om att slippa ha kontakt med BB samt att hon vill kunna ha ”makten” att styra barnens rätt till umgänge med BB. Tingsrätten konstaterar samtidigt att BB inte uttryckt någon negativ inställning till AA. Han har heller inte motsatt sig kontakt med AA i frågor rörande barnen.

Utifrån utredningen är det inte visat att BB saboterat, förhindrat eller gjort det svårare att fatta beslut rörande barnen. Vid ett tillfälle har han motsatt sig att skriva under en ansökan om adressändring beträffande barnen. Detta tillfälle medförde en olägenhet för barnen men också för AA eftersom hon inte kunde få underhållsstöd. Denna incident skedde i samband med att barnens växelvisa boende avbröts och konfliktnivån mellan parterna var hög. Utöver detta tillfälle har det inte presenterats några konkreta situationer där BB gjort det svårare eller varit förhindrad att fatta beslut rörande barnen. När BB skulle avtjäna ett kortare fängelsestraff utfärdade han en beslutsfullmakt åt AA för att underlätta situationen för henne och barnen. Han har lämnat en godtagbar förklaring till varför han återkallade beslutsfullmakten senare. Hans förklaring var att fullmakten endast skulle gälla under tiden då han var i anstalt och att han återkallade den därför när han frigavs. Det är inte otänkbart att det förhållit sig på detta vis. Det faktum att BB återkallade fullmakten när han skulle frigges gör inte honom till en förälder som är svår att samarbeta med då förutsättningarna för fullmaktens upprättande har varit kända för parterna.

Det är självfallet en försvårande omständighet att BB dömts till fängelsestraff för brott mot sin tidigare partner och för missbruk. Av utredningen har det dock inte framkommit att BB utsatt barnen för brott. Han har förvisso skickat ett olämpligt meddelande och då skrivit saker som AA tagit illa vid sig av. Hon har anmält händelsen. Denna händelse skedde också i samband med att parternas konfliktnivå var hög och det finns utöver den inga andra konkreta situationer där något liknande inträffat.

Av utredningen har det vidare framkommit att barnen aldrig varit hemma hos BB när han varit påverkad. BB bor numera hos sin mor och besöker frivården kontinuerligt. Han säger sig även ha slutat missbruka och inget i utredningen talar emot det. BB har heller inte motsatt sig att lämna drogprover för att bevisa detta. Det finns alltså inte stöd för att BB skulle ha gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövande av vårdnaden om barnen. Det finns heller inte stöd för att han ska ha brustit i omsorgen om barnen på ett sätt att det medfört bestående fara för barnens hälsa eller utveckling. Tingsrätten menar också att risken för att barnen i framtiden skulle utsättas för något av detta framstår som liten.

I den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som gjorts föreslås att AA ska få ensam vårdnad om DD och EE. Tingsrätten delar inte den bedömningen.

Enligt tingsrättens uppfattning finns det stora risker med att tillerkänna AA ensam vårdnad och detta grundas främst på de uttalanden som hon gjort om BB och hennes inställning till honom. AA har uppgett att hon inte vill ha kontakt med BB och att hon inte kommer att ha kontakt med honom. Under den tid som barnen bott hos henne har hon medgett att hon inte lämnat ut någon information om barnen till BB. Hon har uppgett att hon vill kunna styra barnens rätt till umgänge och förhindra att de träffar BB när hon upplever att han missköter sig.

Utifrån detta menar tingsrätten att det är förenat med risker att tillerkänna AA ensam vårdnad. Barnen kommer vid en sådan ordning riskera att fara illa genom att deras relation till BB kan komma att påverkas på ett negativt sätt. Det finns en risk att AA stänger ut BB från barnens liv och denna risk är tydlig då hon har en negativ inställning till honom och misstror honom. Tingsrätten har noterat att AA många gånger baserat hennes skäl till ensam vårdnad utifrån vad som hade varit bäst och bekvämast för henne och hennes liv. Det finns förståelse för att det kan vara svårt och jobbigt att ha kontakt med sin före detta partner och att det många gånger hade varit skönt att slippa ha sådana kontakter. I det här fallet har dock AA och BB barn tillsammans, vilket gör att de måste kunna ha kontakt med varandra rörande barnen. Det finns inte tillräckligt starka skäl för AA att motsätta sig den kontakten.

Genom utredningen har det framkommit att båda barnen uttryckt en stor kärlek till båda sina föräldrar. Tingsrätten menar att både AA och BB har goda egenskaper och att de båda är lämpliga vårdnadshavare. Barnen trivs bra med att bo hos AA men de har även uttryckt att de inte vill förlora BB. Båda barnen är fästa vid honom och de blev exempelvis mycket ledsna när det växelvisa boende upphörde. Barnens vilja är enligt tingsrättens mening mycket tydlig och den måste beaktas utifrån deras ålder och mognad. Båda barnen har uppnått en sådan ålder där deras vilja inte kan bortses ifrån. Barnens vilja kan heller inte bortses ifrån med tanke på hur deras relation och inställning till BB ser ut. För att barnen ska må bra så behöver de få ha kvar BB i deras liv. Eftersom deras relation är så välfungerande och kärleksfull så ser tingsrätten inte att BB kommer att sabotera eller motsätta sig beslut som behöver tas rörande barnen. Tingsrätten menar att BB kommer att göra det som är bäst för barnen eftersom det är tydligt att han älskar dem och vill dem väl och att de har en mycket bra relation. Det bästa för barnen är därför att vårdnaden om dem får fortsatt vara gemensam.

Frågan om boendet och umgänge

DD och EE har under den senaste tiden haft sitt stadigvarande boende hos AA. BB har inte haft någon erinran mot att barnen fortsatt har sitt stadigvarande boende hos AA. Tingsrätten anser därför att det är förenligt med barnens bästa att detta förhållande består.

BB har anfört att DD och EE:s rätt till umgänge med honom kan lämnas oreglerat och att de själva kan komma överens om när de ska träffas eller ha kontakt.

Övrigt

Mariam Ghazaryan har begärt ersättning med 49 245 kr motsvarande 31,05 timmars arbete. Tingsrätten ifrågasätter inte att ombudet lagt ner den tid som redovisats. Enligt tingsrättens mening är däremot den begärda ersättningen för arbete väl tilltagen och den har heller inte varit nödvändig för att tillvarata BB:s rätt. Skälig ersättning ska därför bestämmas till 25 timmars arbete. I övrigt finns inget att anmärka på den begärda ersättningen för tidspillan och utlägg.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1

Överklagandet ställs till Göta hovrätt och inges till tingsrätten senast den 8 juli 2025. Prövningstillstånd krävs.

Marie Gergy



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se